



PUTUSAN

Nomor 2150 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT ASABRI (PERSERO) PUSAT JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 11, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Sri Ainin Muktirizka selaku Direktur SDM dan Hukum PT ASABRI (Persero), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardia Yulianti Rahayu, Kadiv Kepatuhan dan Hukum PT ASABRI (Persero), dan kawan-kawan, beralamat dan memilih domisili hukum di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat VII;

2. **EFELINA HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
3. **ERWIN HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Manahul, Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (dalam surat gugatan) atau di Pembangunan, Nomor 21, LK VII, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (dalam memori kasasi);
4. **BUDI MANGATAS HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bonandolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II, dan III;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



L a w a n

MASDAWATY SILITONGA, bertempat tinggal di Jalan B. Katamso, Gang Rel, RT 001, RW 001, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara dan berdasarkan Surat tertanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan sekarang bertempat tinggal di Komplek KPUM, Blok III, Nomor 43, Delitua, Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) cq. PANGLIMA DAERAH MILITER (PANGDAM) KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN (KODAM I/BB) cq. KOMANDAN RESOR MILITER (DANREM) KOMANDO RESOR MILITER (KOREM) 023/KAWAL SAMUDERA cq. KOMANDAN DISTRIK MILITER (DANDIM) KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0211/TAPANULI TENGAH cq. KOMANDAN RAYON MILITER (DANRAMIL) KOMANDO RAYON MILITER (KORAMIL) 04 PINANGSORI SIBOLGA**, beralamat di Sitonong Bangun, Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA cq. PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH cq. CAMAT KECAMATAN SITAHUIS cq. KEPALA DESA BONANDOLOK**, beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung KM. 11;
3. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA cq.**

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH cq. CAMAT KECAMATAN SITAHUIS, beralamat di Jalan Sibolga-Tarutung Nomor 24, Nauli, Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;

Dalam hal ini Nomor 2 dan Nomor 3 memberikan kuasa kepada Fredy Hanjani Sitompul, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 26 April 2022;

4. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT DI JAKARTA cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH MEDAN cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SIBOLGA, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 3, Ps. Baru, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara;

5. MARADIUN P., bertempat tinggal di Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagalung

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



merupakan ahli waris alm. Febri Hutagalung berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Januari 2019;

4. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Sepadan/Jalan Teko, Lorong 7, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara milik suami Penggugat yang diperoleh dari pembagian warisan dari orang tua suami Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama alm. Colli Hutagalung dan almh. Intan Situmorang dengan ukuran 15 x 8 meter seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Pakpahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Simamora;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah paret/Jalan Sepadan/Jalan Teko;
- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Pohan;

adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;

5. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Kidul, Lk. VIII, Gang Bersama, Nomor 1, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 328/Binjai Estate, Surat Ukur Nomor 42/137/1982 dengan luas 2041 m² (dua ribu empat puluh satu meter persegi) atas nama Syamsuddin Tambunan, Nuraini Tambunan, Juniatic Tambunan, Halimatus Sakddiyah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-125 tanggal 22-11-2016 yang diperbuat di hadapan Fatimah Hanim Camat Binjai Selatan yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 1982 oleh Bupati Tingkat II Langkat adalah milik suami Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dari seluas 2041 m² (dua ribu empat puluh satu meter persegi) (sertipikat hak milik belum dipecah), yang di atas tanah tersebut

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



terdapat bangunan setengah permanen berlantai semen, beratap seng yang lengkapi dengan langganan listrik, air sumur bor, berukuran 10 x 12 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Edi Winsah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tembok/Musholah Ar-Ridho;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muhammad Arif Harahap;
- Sebelah utara berbatasan dengan Gang Bersama;

adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;

6. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni uang tunai sejumlah Rp72.406.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) yang diserahkan Maradiun P. *ic.* Turut Tergugat kepada Budi Hutagalung *ic.* Tergugat III yang diketahui Penggugat pada saat suami Penggugat meninggal dunia adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
7. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan dari Bapak Toni Purba (rekan kerja suami Penggugat) dengan Tergugat III adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
8. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy Matic dengan Nomor Polisi BB 5585 MO, Nomor Rangka: MH11JF0213CK204285, Nomor Mesin: JF02E1205665, warna hitam, tahun pembuatan 2012 atas nama Nisaul Fitri adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
9. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 353-50-100216-050-1 atas nama Febri Hutagalung adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
10. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni dompet



warna hitam beserta dengan isinya dan 2 (dua) unit handphone (telepon genggam) android merek Oppo warna hitam dan merek Nokia warna hitam milik suami Penggugat adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta pihak-pihak lainnya agar mengosongkan dan menyerahkan seluruh harta peninggalan dan asli dokumen/surat-surat tanah dan jual beli yang berkaitan dengan harta peninggalan serta benda-benda milik dari alm. Febri Hutagalung kepada ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol secara sukarela tanpa syarat apapun kepada Penggugat, yang selanjutnya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengindahkan dan menjalankan putusan tersebut, maka Penggugat dapat meminta bantuan untuk perintah pengosongan atas tanah perkara *a quo* yang dibantu dengan alat-alat keamanan negara;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar secara tanggung renteng atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menguasai harta warisan dari alm. Febri Hutagalung tanpa hak dan melawan hukum yakni:

a. Kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

b. Kerugian immaterial sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

yang total jumlah keseluruhannya berjumlah sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

13. Menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII membayar secara tanggung renteng atas perbuatan yang dilakukan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII yang secara melawan hukum telah menghilangkan hak-hak dari Penggugat dan Ricky Noel Hutagaol selaku ahli waris alm. Febri Hutagalung yakni:

- Kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar



Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

14. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan langsung uang pensiun alm. Febri Hutagalung kepada Penggugat *ic.* Masdawaty Silitonga setiap bulan;
15. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/10/I/SKWA/2001/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2019 oleh Tergugat V dan diketahui oleh Tergugat VI;
16. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI untuk mencabut Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/10/I/SKWA/2001/2019 tanggal 24 Januari 2019;
17. Menghukum Tergugat VII menyerahkan secara langsung uang asuransi kematian dan uang asuransi lainnya atas nama alm. Febri Hutagalung kepada Penggugat *ic.* Masdawaty Silitonga;
18. Menghukum Tergugat VIII menyerahkan secara langsung uang yang ada di Bank BRI Nomor Rekening 353-50-100216-050-1 atas nama Febri Hutagalung kepada Penggugat *ic.* Masdawaty Silitonga;
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan Putusan perkara *a quo*;
20. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Sepadan/Jalan Teko, Lorong 7, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara milik suami Penggugat yang diperoleh dari pembagian warisan dari orangtua suami Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama alm. Colli Hutagalung dan Almh. Intan Situmorang dengan ukuran 15 x 8 meter seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Pakpahan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M. Simamora;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Paret/Jalan Sepadan/Jalan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



Teko;

- Sebelah utara berbatasan dengan M. Pohan;

21. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Kidul, Lk. VIII, Gg. Bersama, Nomor 1, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Binjai Estate, Surat Ukur Nomor 42/137/1982 dengan luas 2041 m² (dua ribu empat puluh satu meter persegi) atas nama Syamsuddin Tambunan, Nuraini Tambunan, Juniatik Tambunan, Halimatus Sakddiyah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-125 tanggal 22-11-2016 yang diperbuat dihadapan Fatimah Hanim Camat Binjai Selatan yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 1982 oleh Bupati Tingkat II Langkat adalah milik suami Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dari seluas 2041 m² (dua ribu empat puluh satu meter persegi) (sertifikat hak milik belum dipecah), yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan setengah permanen berlantai semen, beratap seng yang lengkapi dengan langganan listrik, air sumur bor, berukuran 10 x 12 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Edi Winsah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tembok/Musholah Ar-Ridho;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muhammad Arif Harahap;
- Sebelah utara berbatasan dengan Gang Bersama;

22. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni uang tunai sejumlah Rp72.406.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) yang diserahkan Maradiun P. *ic.* Turut Tergugat kepada Budi Hutagalung *ic.* Tergugat III yang diketahui Penggugat pada saat suami Penggugat meninggal dunia adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan dari Bapak Toni Purba (rekan kerja suami Penggugat) dengan Tergugat III adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy Matic dengan Nomor Polisi BB 5585 MO, Nomor Rangka MH11JF0213CK204285, Nomor Mesin JF02E1205665, warna hitam, tahun pembuatan 2012 atas nama Nisaul Fitri adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
25. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 353-50-100216-050-1 atas nama Febri Hutagalung adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
26. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni dompet warna hitam beserta dengan isinya dan 2 (dua) unit handpone (telepon genggam) android merek Oppo warna hitam dan merek Nokia warna hitam milik suami Penggugat adalah merupakan milik dari ahli waris dari alm. Febri Hutagalung yakni Masdawaty Silitonga dan Ricky Noel Hutagaol;
27. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar uang dwangsom (paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari masing-masing, yang dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII langsung seketika dan diserahkan kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),



apabila Para Tergugat tidak tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara *a quo*;

28. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun adanya *verzet*, *banding*, maupun *kasasi*;

29. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik apabila majelis hakim yang mulia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur;
2. Tentang tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Tentang perbaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak berdasar hukum (*legal standing*);
2. Penggugat salah menentukan pihak;
3. Dalil Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara yang dikaitkan dengan Tergugat VII (*error in persona*);
- Dalil Penggugat dalam gugatan adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;
- Penggugat tidak cermat dalam merumuskan klasifikasi perbuatan Tergugat VII;
- Gugatan Penggugat prematur atau *exceptio dilatoria*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (rekonvensi) dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi dan alm. Febri Hutagalung adalah ahli waris dari Collin Hutagalung dengan Intan Situmorang;
5. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi adalah ahli waris dari alm. Febri Hutagalung sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/10/I/SKAW/2001/2019 tertanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonandolok dan diketahui oleh Camat Sitahuis;
6. Menyatakan sebidang tanah perumahan seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ dengan ukuran 8 x 15 meter, Persil Nomor 179 (seratus tujuh puluh sembilan) yang terletak di Pasir Bidang, Desa Sarudik, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Penghunjukan Nomor 5932/179/85 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Sibolga dengan batas-batas:
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Timbul Pakpahan;
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Mukkasin Simamora;
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Sukri Pohan;
Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Jalan Sepadan/Parit;



adalah warisan dari orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi;

7. Menyatakan sebidang tanah dan rumah dengan SHM Nomor 328 yang luasnya 2.041 m² yang beralamat di jalan adalah untuk membeli sebidang tanah dan rumah tersebut alm. Febri meminta uang kepada Tergugat I dan Intan Situmorang (ibu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan alm. Febri Hutagalung) untuk menambahkan biaya pembelian sebidang tanah dan rumah tersebut dengan batas-batas:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah jalan 15,40 meter;

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Nuraini 12,10 meter;

Sebelah barat : berbatasan dengan tanah M. Arif 12,20 meter;

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Joner 15, 40 meter;

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengganti seluruh kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dalam Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Deli Sejahtera Komplek KPUM, Blok III, Nomor 43, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Turut Tergugat, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dasar dan alasan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak bernilai dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



- c. Menyatakan perbuatan perkawinan yang dimaksud Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum;
- d. Membebaskan kewajiban Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara langsung kepada Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- e. Memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk melepaskan Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi dari segala beban dalam perkara *a quo*;
- f. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan langsung kepada Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- g. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya mohon yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- h. Menyatakan putusan perkara *a quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi; Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp287.325.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);

d. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

e. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta walaupun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 4 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan anaknya yang bernama Ricky Noel Hutagalung adalah ahli waris yang sah dari alm. Febri Hutagalung sebagaimana surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Januari 2019;
3. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Kidul, Lk. VIII, Gang Bersama, Nomor 1, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berikut bangunan setengah permanen berlantai semen, beratap seng yang dilengkapi dengan langganan listrik, air sumur bor seluas kurang lebih 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Edi Winsah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tembok/Musholah Ar-Ridho;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muhammad Arif Harahap;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gang Bersama;
- adalah merupakan hak dari ahli waris alm. Febri Hutagalung yakni Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung;
4. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni uang tunai sejumlah Rp72.406.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah) yang diserahkan Turut Tergugat kepada saudara kandung alm. Febri Hutagalung adalah merupakan hak dari ahli waris alm. Febri Hutagalung yakni Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung;
 5. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy Matic dengan Nomor Polisi BB 5585 MO, Nomor Rangka MH11JF0213CK204285, Nomor Mesin JF02E1205665, warna hitam, tahun pembuatan 2012, atas nama Nisaul Fitri adalah merupakan hak dari ahli waris alm. Febri Hutagalung yakni Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung;
 6. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 353-50-100216-050-1 atas nama alm. Febri Hutagalung adalah merupakan hak dari ahli waris alm. Febri Hutagalung yakni Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung;
 7. Menyatakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung yakni 2 (dua) unit android merek Oppo warna putih dan handphone android merek Samsung warna putih adalah merupakan hak dari ahli waris alm. Febri Hutagalung yakni Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung;
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang hingga kini menguasai harta peninggalan alm. Febri Hutagalung serta perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI yang secara bersama-sama mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/10/I/SKWA/2001/2019 tanggal 24 Januari 2019 adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III agar segera menyerahkan seluruh harta peninggalan alm. Febri Hutagalung sebagaimana amar putusan kepada ahli waris alm. Febri Hutagalung



yakni Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung;

10. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/10/I/SKWA/2001/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2019 oleh Tergugat V dan diketahui oleh Tergugat VI tidak berkekuatan hukum;
11. Memerintahkan Tergugat IV untuk menyerahkan uang pensiun alm. Febri Hutagalung setiap bulannya kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Febri Hutagalung;
12. Memerintahkan Tergugat VII untuk menyerahkan uang asuransi kematian dan uang asuransi lainnya atas nama alm. Febri Hutagalung kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Febri Hutagalung;
13. Memerintahkan Tergugat VIII untuk menyerahkan uang yang ada di Rekening BRI Nomor 353-50-100216-050-1 atas nama Febri Hutagalung kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Febri Hutagalung;
14. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Konvensi serta alm. Febri Hutagalung adalah ahli waris yang sah dari alm. Collin Hutagalung dan almh. Intan Situmorang;
3. Menyatakan sebidang tanah perumahan seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ dengan ukuran 8 x 15 meter, Persil Nomor 179 (seratus tujuh puluh sembilan) yang terletak di Pasir Bidang, Desa Sarudik, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Penghunjukan Nomor 5932/179/85 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Sibolga dengan batas-batas:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah Timbul Pakpahan;

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah Mukkasin Simamora;



Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Sukri Pohan;

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Jalan Sepadan/Parit;

adalah harta Warisan dari orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Konvensi, dan alm. Febri Hutagalung yaitu alm. Collin Hutagalung dan Almh. Intan Situmorang;

4. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Penggugat IV dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat IV dan Pengugat Konvensi/Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat VII Rekonvensi/Tergugat VII dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, dan Penggugat VI dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.724.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT MDN tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 26 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas.Akta/Pdt/2023/PN Sbg *juncto* 172/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 2 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sbg *juncto* Nomor 172/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Nomor 10/Kas.Akta/Pdt/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I dan II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Asabri (Persero);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 172/PDT/2023/PT MDN, tanggal 3 April 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sbg tanggal 4 Januari 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



B. Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- a. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp287.325.600,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- c. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta walaupun Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voorraad*);

C. Dalam Eksepsi, Konvensi, Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



dan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding II/Tergugat I, II & III Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 172/PDT/2023/PT MDN, tertanggal 3 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Sbg, tertanggal 4 Januari 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pembanding dahulu Tergugat I, II, dan III;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding I/Penggugat;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan kasasi dari Para



Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 11 Mei 2023 dan tanggal 29 Mei 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Juni 2023 dan 17 Mei 2023 untuk memori kasasi I dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023 untuk memori kasasi II dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan alm. Febri Hutagalung belum menikah dinas dan belum dicatatkan secara kedinasan, namun mengacu kepada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka dengan terpenuhinya perkawinan yang sudah dilakukan secara agama yang dianut oleh Penggugat dan almarhum Febri Hutagalung yaitu agama Kristen dan juga perkawinannya sudah tercatat secara negara, maka perkawinan Penggugat dan alm. Febri Hutagalung adalah sah secara hukum. Hal ini telah pula dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Pidana Militer angka 5a terkait Perkawinan Seorang Prajurit Tanpa Izin Komandan Kesatuan bahwa "Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2013 dalam angka 10 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa "izin komandan kesatuan merupakan syarat sahnya perkawinan..." diubah menjadi izin Komandan Kesatuan bukan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan syarat administrasi kesatuan";

Bahwa dikarenakan almarhum Febri Hutagalung telah memiliki istri dan anak yang sah dan terdapat fakta bahwa alm. Febri Hutagalung sudah meninggal dunia, maka harta pribadi yang ditinggalkannya juga menjadi hak

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh istri dan anaknya sebagai ahli waris yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung;

Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan setengah permanen berlantai semen beratap seng seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Gunung Kidul, Lk. VII, Gang Bersama, Nomor 1, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatra Utara; uang tunai sejumlah Rp72.406.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus enam ribu rupiah); satu unit sepeda motor merek Honda Spacy Matic dengan Nomor Polisi BB 5585 MO atas nama Nisaul Fitri; buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 353-50-100216-050-1 atas nama alm. Febri Hutagalung; 2 (dua) unit android merek Oppo warna putih dan handphone android merek Samsung warna putih, adalah merupakan harta peninggalan alm. Febri Hutagalung, dan Penggugat serta anaknya bernama Ricky Noel Hutagalung sebagai ahli waris yang sah dari alm. Febri Hutagalung sebagaimana surat pernyataan ahli waris tanggal 28 Januari 2019 adalah yang berhak atas obyek sengketa;

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III mengenai obyek sengketa peninggalan alm. Febri Hutagalung serta secara bersama-sama dengan Tergugat V dan Tergugat VI mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/10/II/SKWA/2001/2019 tanggal 24 Januari 2019 adalah perbuatan melawan hukum, maka tepat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa harga peninggalan alm. Febri Hutagalung kepada Penggugat dan Ricky Noel Hutagalung, serta Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menyerahkan uang pensiun alm. Febri Hutagalung, uang asuransi, dan uang yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 353-50-100216-050-1 kepada Penggugat selaku ahli waris alm. Febri Hutagalung;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan *Judex*

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti (Pengadilan Negeri Sibolga) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tentang hak waris harta peninggalan almarhum suami Penggugat (Febri Hutagalung) yang dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat (almarhum Febri Hutagalung) telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ricky Noel Hutagalung yang lahir di Medan tanggal 12 Desember 2011 yang terbukti pada saat gugatan *a quo* diajukan masih dibawah umur/belum dewasa (12 tahun), dan selanjutnya sebagaimana tertulis dalam identitas gugatannya Penggugat bertindak hanya untuk diri sendiri dan tidak ternyata bertindak selain untuk diri sendiri juga untuk dan atas nama anaknya (Ricky Noel Hutagalung) yang belum dewasa yang secara hukum sejak lahir sudah memiliki hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang kepentingannya diwakili dalam hal ini oleh Penggugat selaku orang tuanya, dan hal tersebut terbukti sebagaimana dalam beberapa petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar harta warisan peninggalan almarhum Febri Hutagalung merupakan milik Penggugat (Masdawaty Silitonga) dan Ricky Noel Hutagalung, untuk itu terbukti posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat masuk dalam kelompok gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sebagaimana eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti dan dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. PT ASABRI (PERSERO) PUSAT JAKARTA dan Para Pemohon Kasasi II: 1. EFELINA HUTAGALUNG, 2. ERWIN HUTAGALUNG, 3. BUDI MANGATAS HUTAGALUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT ASABRI (PERSERO) PUSAT JAKARTA** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. EFELINA HUTAGALUNG, 2. ERWIN HUTAGALUNG, 3. BUDI MANGATAS HUTAGALUNG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H.,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 2150 K/Pdt/2024